

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6744/2538

ป.พ.พ. มาตรา 349, มาตรา 453

นาย ไชยวุฒิ พัชรวิญญูพงศ์ กับพวก

นาง จำ เริญญ แดดภู กับพวก

โจทก์

จำเลย

โจทก์ได้ตกลงซื้อที่ดินจากจำเลยโดยโจทก์ได้วางมัดจำไปแล้วเป็นเงิน 10,000,000 บาท ส่วนราคาที่เหลือจะชำระในวันโอนกรรมสิทธิ์และมีข้อตกลงกันอีกว่า จำเลยให้สิทธิแก่โจทก์ที่จะนำบุคคลอื่นมาซื้อแทนได้ หรือร่วมซื้อกับโจทก์ก็ได้ ข้อตกลงดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายและมีผลบังคับตามกฎหมายดังนั้น จำเลยต้องปฏิบัติตามสัญญา โดยต้องยินยอมให้บริษัทฯ เป็นผู้รับโอนแทนโจทก์ตามที่โจทก์ต้องการกรณีใช่เป็นการเปลี่ยนตัวผู้ซื้อรายใหม่หรือเป็นการแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2533 โจทก์ทั้งสองตกลงซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 8647 และ 8648 จากจำเลยทั้งสองโดยวางมัดจำ 10,000,000 บาท ตกลงโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2533 ส่วนที่เหลือ 28,134,800 บาท ชำระในวันโอน ต่อมาโจทก์ทั้งสองนำที่ดินทั้งสองแปลงขายให้แก่นางวันทนา รัตนเมธานนท์ หรือบริษัท พ.มงคลวันทนา จำกัดและให้จำเลยทั้งสองโอนใส่ชื่อให้แก่นางวันทนา หรือบริษัท พ.มงคลวันทนา จำกัด ไปเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2533พร้อมได้

ชำระเงินส่วนที่เหลือให้แก่จำเลยทั้งสองแล้ว จากการตรวจสอบรังวัดที่ดินปรากฏว่า เนื้อที่ดินขาดไป 466 ตารางวาเป็นเงิน 3,075,600 บาท นางวันทนาหรือบริษัท พ.มงคลวันทนาจำกัด ได้เรียกร้องและฟ้องให้โจทก์ทั้งสองคืนเงินจำนวนดังกล่าว โจทก์จึงทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉยขอให้บังคับ จำเลยทั้งสองคืนเงิน 3,075,600 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งสองทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินทั้งสองแปลงโฉนดเลขที่ 8647 และ 8648 กับจำเลยทั้งสอง ต่อมาโจทก์ทั้งสองกับจำเลยทั้งสองตกลงเปลี่ยนตัวผู้ซื้อจากโจทก์ทั้งสองไปเป็นบริษัท พ.มงคลวันทนา จำกัด โดยนางวันทนา รัตนเมธานนท์กรรมการผู้จัดการ สัญญาจะซื้อจะขายระหว่างโจทก์ทั้งสองกับจำเลยทั้งสองจึงเป็นอันระงับไป โจทก์ทั้งสองไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน 3,075,600 บาทพร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2533 โจทก์ทั้งสองได้ตกลงซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 4647 และ 8648 ตำบลบางไผ่ใหญ่ อำเภอตลาดขวัญ(บางกรวย) จังหวัดนนทบุรี รวม 2 โฉนด เป็นราคาทั้งสิ้น 38,134,800 บาท จากจำเลยทั้งสองโดยโจทก์ทั้งสองได้วางมัดจำไปแล้วเป็นเงิน 10,000,000 บาท ตามสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมายเลข 1 ส่วนราคาที่เหลือจะชำระในวันโอนกรรมสิทธิ์และมีข้อตกลงกันตามสัญญาข้อ 4 อีกว่า โจทก์ทั้งสองสามารถนำบุคคลอื่นมาซื้อแทนหรือร่วมกันเป็นผู้ซื้อกับโจทก์ทั้งสองได้ต่อมาปรากฏ

ว่าในวันนัดโอนกรรมสิทธิ์โจทก์ได้ใส่ชื่อบริษัทพ.มงคลวันทนา จำกัด เป็นผู้รับโอนที่ดินพิพาทโดยจำเลยทั้งสองได้รับชำระราคาที่เหลือไปจากโจทก์ทั้งสองครบถ้วนแล้ว

ในปัญหาแรกมีว่า โจทก์ทั้งสองกับจำเลยทั้งสองได้ตกลงเปลี่ยนผู้ซื้อจากโจทก์ทั้งสองเป็นบริษัท พ.มงคลวันทนา จำกัดหรือไม่ พิเคราะห์ตามข้อตกลงในสัญญาเอกสารหมาย จ.1 ข้อ 4 แล้วระบุว่า "จำเลยทั้งสองให้สิทธิแก่โจทก์ทั้งสองว่า โจทก์ทั้งสองสามารถนำบุคคลอื่นมาซื้อแทนได้ หรือร่วมกันซื้อกับโจทก์ทั้งสองก็ได้ เช่นนี้ เห็นว่า เป็นข้อตกลงที่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลบังคับตามกฎหมาย ดังนั้น จำเลยทั้งสองต้องปฏิบัติตามสัญญา โดยต้องยินยอมให้บริษัท พ.มงคลวันทนา จำกัด เป็นผู้รับโอนแทนโจทก์ทั้งสอง จึงมิใช่เป็นกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผู้ซื้อรายใหม่หรือเป็นกรณีแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้ดังที่จำเลยฎีกา"

พิพากษายืน

(ชยันนาท พันตาวงศ์-สะสม สิริเจริญสุข-สมชัย สายเชื้อ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองคืนเงินค่าซื้อที่ดินเนื่องจากเนื้อที่ดินขาดไป อันเป็นเรื่องความรับผิดชอบตามสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด สัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวได้จดทะเบียนการซื้อขายแล้ว โดยบริษัท พ.มงคลวันทนา จำกัดกับจำเลย

ทั้งสองเป็นคู่สัญญา ดังนั้นบริษัท พ.มงคลวันทนา จำกัดซึ่งเป็นคู่สัญญาเท่านั้นที่จะ
ฟ้องให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบในเนื้อที่ดินส่วนที่ขาด โจทก์ทั้งสองเป็นคู่สัญญาในการทำ
สัญญาจะซื้อขายที่ดินดังกล่าวเท่านั้น ไม่ได้เป็นคู่สัญญาตามสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ด
ขาดที่จดทะเบียนนั้น จึงไม่น่าจะฟ้องจำเลยทั้งสองให้รับผิดชอบในกรณีดังกล่าวได้
สำหรับข้อที่ว่าเป็นแปลงหนี้ใหม่หรือไม่เป็นเรื่องของสัญญาจะซื้อขาย ที่มีปัญหา
ว่าจำเลยทั้งสองจะต้องจดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่ผู้ใด เมื่อจำเลยทั้งสองได้จด
ทะเบียนโอนที่ดินให้แก่บริษัท พ.มงคลวันทนา จำกัด ตรงตามสัญญาจะซื้อขายแล้วก็
เป็นอันหมดปัญหา ที่คำพิพากษาศาลฎีกากล่าวตอนท้ายว่า จำเลยทั้งสองต้องปฏิบัติตาม
สัญญาโดยต้องยินยอมให้บริษัท พ.มงคลวันทนา จำกัดเป็นผู้รับโอนแทนโจทก์ทั้ง
สองจึงน่าจะเป็นการวินิจฉัยที่ไม่ตรงประเด็น ไพโรจน์ วายุภาพ